

SITI NADERAH BINTI SULIN

lwn

WAN FUAD BIN WAN KHALID

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas Bin Nordin (Ahli Panel) Pada 22 September 2023/6 Rabiulawal 1445H]

Kes Semakan Mal No. 2306-A0010-003-0060

[Semakan terhadap keputusan Permohonan Semakan di Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: Puan Siti Nur Hasanah Binti Johari

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Dalam kes ini, Pemohon iaitu Siti Naderah Binti Sulin telah memfailkan Notis Permohonan Semakan no. pendaftaran : 2306-A0010-003-0060 terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes semakan no. daftar : 10300-003-0263-2022 yang keputusannya adalah seperti berikut :

1. Mahkamah meluluskan permohonan semakan Pemohon berdasarkan seksyen 66 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

2- Mahkamah memerintahkan perintah bertarikh 10 Februari 2022 bagi kes Saman no. 10012-055-0381-2020 adalah dibatalkan dan kes ini perlu dibicarakan semula bagi isu lafaz cerai di luar Mahkamah di hadapan Hakim Syarie yang lain.

[2] Pemohon yang tidak berpuas hati dengan keputusan ini telah memfailkan Notis Permohonan Semakan yang mengandungi permohonan seperti berikut :

1. Mahkamah Yang Mulia Ini membatalkan keputusan Semakan Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Negeri Selangor melalui No. Permohonan: 10300- 003-0263 Tahun 2022 yang diputuskan pada 20hb Julai 2022.
2. Mahkamah Yang Mulia Ini mengekalkan Perintah Penceraian Melalui Hakam Lantikan Mahkamah di Mahkamah Rendah Syariah di Ampang, Di Selangor Darul Ehsan melalui No. Saman: 10012-055-0381-2020 yang diputuskan pada 10hb Februari 2022.
3. Mahkamah Yang Mulia Ini memerintahkan dan memutuskan sejauh manakah keesahan lafaz cerai Responden boleh diambil kira selepas lantikan hakam melalui kuasa mahkamah.
4. Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan Kos Prosiding Permohonan Semakan, kos prosiding Pemohonan Lanjut Tempoh Pemfailan Permohonan Semakan ditanggung sepenuhnya oleh Responden.
5. Apa-apa perintah atau relif yang difikirkan patut dan wajar diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia Ini.

FAKTA KES

- [3] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 14 September 2014 dan bercerai pada 10 Februari 2022 di Mahkamah Rendah Syariah (MRS) Ampang melalui Saman No. : 100012-055-0381-2020.
- [4] Semasa prosiding perceraian iaitu pada 9 Mac 2021 Hakim MRS Ampang telah memerintahkan kes dirujuk kepada Jawatankuasa Pendamai (JKP). Setelah laporan JKP diperolehi Mahkamah memerintahkan kes ke Majlis Tahkim (Peringkat Keluarga) pada 21 Disember 2021.
- [5] Ketika sesi Majlis Tahkim (Kuasa Penuh) yang berlangsung pada 10 Februari 2022, Responden telah menceraikan Pemohon melalui aplikasi *whatsapp* "*Siti Naderah Binti Sulin, saya Wan Fuad selaku suami yang sah telah ceraikan awak dengan talak satu pada hari ini*". Hakim Bicara setelah memanggil pihak-pihak dan Panel Hakam dan setelah dimaklumkan oleh Responden tentang lafaz cerai tersebut telah mengarahkan panel Hakam membaca laporan. Hakim Bicara seterusnya mengarahkan Panel Hakam Responden melafazkan cerai tanpa menanggunghkan dahulu prosiding cerai tersebut bagi mengesahkan lafaz cerai yang didakwa oleh Responden.
- [6] Responden tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Permohonan Semakan, No. pendaftaran : 10300-003-0263-2022, pada 13 April 2022.
- [7] Kes ini telah diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 20 Julai 2022. Keputusan tersebut adalah seperti berikut :

1. Mahkamah meluluskan permohonan semakan Pemohon berdasarkan seksyen 66 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

2- Mahkamah memerintahkan perintah bertarikh 10 Februari 2022 bagi kes Saman no. 10012-055-0381-2020 adalah dibatalkan dan kes ini perlu dibicarakan semula bagi isu lafaz cerai di luar Mahkamah di hadapan Hakim Syarie yang lain.

[8] Pemohon yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut telah memfailkan Permohonan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Pemfailan Permohonan Semakan di Mahkamah Rayuan Syariah (MRyS) melalui pendaftaran No. Kes Mal : 2210-A0010-454-001. Permohonan ini telah dibenarkan pada 16 Jun 2023 dengan arahan memfailkan Semakan di dalam tempoh tujuh (7) hari bermula tarikh keputusan tersebut. Seterusnya Pemohon telah memfailkan Permohonan Semakan ini pada 22 Jun 2023 dengan menyatakan dua alasan seperti berikut :

1- Bahawa Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan suatu permohonan semakan yang dipohon diluar tempoh pemfailan sebagaimana ditetapkan di dalam Arahan Amalan No. 6 Tahun 2018.

2- Bahawa Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memutuskan semakan yang dipohon oleh Responden tanpa ada Perintah Kebenaran Melanjutkan Tempoh Pemfailan Semakan dilampirkan sebagaimana Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Prosiding semakan merupakan satu proses yang boleh dilakukan pada mana-mana peringkat sama ada prosiding mal atau jenayah di mana Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan, menyemak rekod prosiding

kes yang keputusannya disemak tanpa menjalankan proses pendengaran dari kedua-dua pihak. Kehadiran pihak-pihak dalam prosiding semakan boleh dibenarkan dan tertakluk kepada budi bicara Hakim sebagaimana diperuntukkan di bawah Arahan Amalan No. 5 Tahun 2004, Kehadiran Pihak-pihak dan Wakil Semasa Prosiding Semakan Kes Mal. Namun lazimnya prosiding semakan dijalankan tanpa kehadiran pihak-pihak. Perkara ini juga, secara lebih jelas diperuntukkan di bawah seksyen 171 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 :

Tiada pihak mempunyai apa-apa hak untuk didengar, sama ada sendiri atau melalui Peguam Syarie, di hadapan mana-mana Mahkamah yang menjalankan bidang kuasa penyemakannya tetapi Mahkamah itu boleh, jika difikirkannya patut, mendengar mana-mana pihak sama ada sendiri atau melalui Peguam Syariannya.

[10] Justeru itu, prinsip berhati-hati dalam pengendalian semakan sangat dititik beratkan. Ini dapat dilihat dalam keputusan kes Noor Iskandar Bin Nordin lwn. Suhaily Binti Ishak Kes Mal (Semakan) No. : 14000-003-0023-2021. Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah yang dipengerusikan oleh YAA Dato Setia Dr. Haji Mohd Na'im Bin Mokhtar dalam alasan penghakimannya telah menegaskan permohonan semakan di bawah seksyen 53 Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua pihak.

[11] Berdasarkan prinsip tersebut, sebagai langkah berhati-hati, kami terlebih dahulu meneliti perkara paling asas sebelum sesuatu tindakan dimulakan di Mahkamah iaitu bidang kuasa Mahkamah. Melalui penelitian kami terhadap rekod prosiding kes ini, ia bermula apabila keputusan MRS dalam kes perceraian pihak-pihak No. Kes Mal : 100012-055-0381-2020 telah disemak dan diputuskan di MTS melalui kes semakan mal No. daftar : 10300-003-0263-2022. Pemohon setelah mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh memfailkan semakan telah memfailkan semakan terhadap keputusan MTS melalui kes semakan mal No. daftar : 2306-A0010-003-0060.

[12] Persoalan yang ingin kami kupas disini adalah samada MRyS berbidangkuasa menyemak keputusan atau arahan yang dibuat oleh MTS dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakannya terhadap MRS. Bagi mendapatkan jawapan kepada persoalan ini, kami telah mengambil panduan dari kes yang telah diputuskan di MRyS Negeri Selangor iaitu kes **Muhammad Fauzi Bin Abdul Ghani lwn. Nor Azlin Binti Hamidon, No. Daftar Kes : 10000-003-0014-2017.**

[13] Perayu dalam kes ini telah membuat rayuan kepada MRyS Negeri Selangor setelah tidak berpuas hati dengan keputusan semakan YA Hakim MTS Negeri Selangor di Shah Alam, kes Semakan Mal No. 10100-003-0453-2016 terhadap keputusan MRS kes Mal No. 10002-055-1771-2015.

[14] Panel Hakim MRyS dalam kes tersebut didalam penghakiman mereka telah menyatakan bahawa berdasarkan penelitian kami terhadap statut iaitu Enakmen Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 1 Tahun 2003] dan Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 4 Tahun 2003] kami tidak menemui apa-apa peruntukan undang-undang yang menyatakan bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah terhadap apa-apa perkara atau prosiding Mahkamah Rendah yang disemak olehnya boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah. Kami mendapati statut hanya memberikan hak bagi sesuatu kes didengar sebanyak tiga (3) kali hanyalah apabila melalui proses rayuan sahaja. Ianya dinyatakan secara jelas sepertimana yang diperuntukkan dalam seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 1 Tahun 2003].

Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.

(2) Apabila suatu rayuan daripada suatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran bagi pemutusan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

[15] Berdasarkan peruntukan ini Panel Hakim MRyS dalam kes tersebut telah memberikan panduan bahawa rayuan ke MRyS terbahagi kepada dua iaitu :

- i- Terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh MTS dalam menjalankan **bidang kuasa asalnya** iaitu di bawah seksyen 61 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 1 Tahun 2003].
- ii- Terhadap apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul ketika MTS mendengar rayuan terhadap sesuatu **keputusan MRS** dan keputusan terhadap persoalan undang-undang itu telah menyentuh keputusan rayuan yang dibuat oleh MTS itu.

[16] Panel Hakim MRyS dalam kes tersebut juga menegaskan bahawa seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 1 Tahun 2003] sama sekali tidak menyebutkan bahawa keputusan atau arahan yang dibuat oleh MTS dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap MRS boleh dirayu atau dibuat semakan ke MRyS.

[17] Kami bersetuju dengan ulasan Panel Hakim MRyS dalam memutuskan menolak rayuan Perayu dalam kes tersebut :

"Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan

terhadap Mahkamah Rendah Syariah tidak boleh dirayu atau disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah dan prosiding rayuan ini adalah diluar aturan”.

[18] Kes di atas jelas menunjukkan bahwa keputusan semakan MTS terhadap keputusan MRS tidak boleh dirayu atau disemak ke MRyS. Seterusnya kami melanjutkan persoalan kepada satu persoalan lain iaitu adakah MRyS berbidangkuasa mendengar Permohonan Kebenaran Merayu atau Menyemak terhadap keputusan semakan MTS dalam menjalankan bidangkuasa pengawasan dan penyemakan terhadap MRS? Bagi menjawab persoalan ini kami merujuk kepada satu kes yang telah diputuskan di MRyS Wilayah Persekutuan iaitu kes **Rozali Bin Ismail lwn. Justynn Cassandra Binti Mohamad Firdaus**, No. Kes : 14000-002-0015-2020.

[19] Pemohon dalam kes ini telah memohon kebenaran merayu terhadap keputusan semakan MTS yang menjalankan bidang kuasa pengawasan dan semakannya ke atas MRS. Panel Hakim MRyS dalam kes ini telah merujuk kepada keputusan kes MRyS Negeri Selangor yang telah dinyatakan di atas dan telah menolak permohonan kebenaran merayu oleh Pemohon.

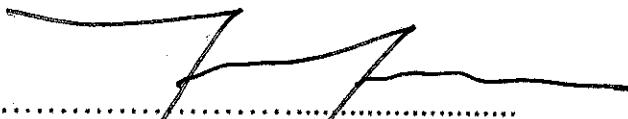
[20] Berdasarkan kepada dapatan kami seperti dinyatakan di atas serta pemerhatian dan penelitian kami terhadap Notis Permohonan Semakan, Affidavit, Ekshibit dan Rekod Prosiding Kes maka kami membuat kesimpulan bahawa Permohonan Semakan ini adalah tidak teratur dan di luar bidang kuasa yang diperuntukkan kepada MRyS. Oleh yang demikian Permohonan Semakan ini tidak dapat kami pertimbangkan. Namun dalam masa yang sama kami mendapati terdapat isu dan persoalan berkenaan hukum syarak di dalam perceraian melalui hakam yang pada hemat kami perlu diselesaikan diperingkat MTS melalui tatacara dan peruntukan yang bersesuaian.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Affidavit, Ekshibit serta rekod prosiding kes, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

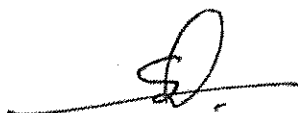
- [1] Permohonan Semakan adalah **DITOLAK**;
- [2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Mal No: 10300-003-0263-2022 **DIKEKALKAN**; dan

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



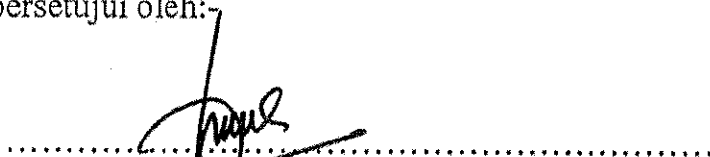
- 1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



- 2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



- 3. **YA DATO' ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

